

1. 개정이유

개인이 국제물류주선업을 등록하거나 등록기준에 관한 사항 신고 시 본인 확인을 위해 주민등록표 등본을 시·도지사가 확인하도록 하였으나, 앞으로는 본인에 대한 정보만 기재된 주민등록증 등 신분증명서를 제출하도록 함으로써 과도한 개인정보의 처리를 방지하려는 것임

2. 주요내용

가. 단말장치의 장착 및 개선명령과 차량 운행중지 명령 등 시·도지사에게 위임하는 사항 반영(안 제2조의6, 제2조의7 및 별지 제19호서식, 제20호서식 개정)

나. 국제물류주선업 등록신청 시 제출서류 간소화(안 제5조제4항 및 별지 제5호서식 개정)

개인이 국제물류주선업 등록신청 시 주민등록표 등본 대신 본인에 대한 정보만 기재된 주민등록증 등 신분증명서를 제출하도록 하여 과도한 개인정보 처리를 방지

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : OOOO부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(9999. 12. 31. ~ 12. 31.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설·폐지 등, 없음

물류정책기본법 시행규칙 일부개정령안

물류정책기본법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조의6제1항 중 “국토교통부장관은”을 “특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)는”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “국토교통부장관은”을 “시·도지사는”으로 하며, 같은 조 제3항 중 “국토교통부장관”을 “시·도지사”로 한다.

제2조의7 중 “국토교통부장관은”을 각각 “시·도지사는”으로 한다.

제5조제4항 각 호 외의 부분 단서 중 “정보(제1호는 주민등록표 등본만 해당한다)”를 “정보”로 하고, 같은 항 제1호를 다음과 같이 한다.

1. 신청인이 법인(대표자 또는 임원이 외국인인 법인은 제외한다)인

경우: 법인등기사항증명서

제5조제4항제2호부터 제4호까지를 각각 제3호부터 제5호까지로 하고, 같은 항에 제2호를 다음과 같이 신설한다.

2. 신청인이 개인인 경우: 주민등록증 사본. 다만, 신청인이 직접 신청서를 제출하는 경우에는 주민등록증 등 신분증명서의 제시로 갈음한다.

별지 제5호·제8호·제19호·제20호 서식을 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(국제물류주선업 등록신청에 관한 적용례) 제5조제4항의 개정규정은 이 법 시행 후 등록을 신청하는 경우부터 적용한다.

국제물류주선업 **[] 등록** **신청서**
[] 변경등록

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간
		10일 (등록) 5일 (변경 등록)

※ 아래의 내용 중 임원이 3명 이상인 경우에는 임원의 명부를 별도로 제출합니다.

신청인	상호(명칭)			성명(대표자)
	법인등록번호/ 생년월일(외국인등록번호)			국적 또는 소속 국가명
	주소(외국인 또는 외국법인으로서 국내에 영업소를 설치한 경우 영업소 주소)			전화번호
	임원	직위	성명	생년월일
		직위	성명	생년월일
		직위	성명	생년월일

※ 아래의 내용 중 등록의 경우에는 자본금 항목만을, 변경 등록의 경우에는 변경사항과 변경사유만을 작성합니다.

등록	자본금 또는 자산평가액
----	--------------

변경 등록	변경사항
	변경사유

「물류정책기본법」 제43조제1항 및 같은 법 시행규칙 제5조제1항 제7조제2항에 따라
국제물류주선업의 등록 변경등록을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

특별시장 · 광역시장 · 도지사
· 특별자치도지사 귀하

첨부서류	등록	1. 「물류정책기본법」 제43조제3항 및 같은 법 시행령 제30조의2에 따른 등록기준에 적합함을 증명하는 서류 1부 2. 자기 명의로 발행할 한글 또는 영문으로 작성된 선하증권 및 항공화물운송장의 양식 · 약관에 관한 서류 3. 신청인이 외국인(법인인 경우에는 임원이 외국인인 경우를 말합니다)인 경우에는 법 제44조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니함을 확인할 수 있는 다음 각 목의 구분에 따른 서류 가. 「외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약」을 체결한 국가의 경우: 해당 국가의 정부 그 밖에 권한 있는 기관이 발행한 서류이거나 공증인이 공증한 해당 외국인의 진술서로서 해당 국가의 아포스티유(Apostille) 확인서 발급 권한이 있는 기관이 그 확인서를 발급한 서류 나. 「외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약」을 체결하지 않은 국가의 경우: 해당 국가의 정부 그 밖에 권한 있는 기관이 발행한 서류이거나 공증인이 공증한 해당 외국인의 진술서로서 해당 국가에 주재하는 우리나라 영사가 확인한 서류 4. 외국인투자기업인 경우에는 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자를 증명할 수 있는 서류 ※ 각 호의 서류는 신청일 전 1개월 이내에 발행되거나 작성된 것이어야 합니다.	수수료 2만원
	변경 등록	1. 변경 사실을 증명하는 서류 1부	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ (재활용품)]

담당 공무원 확인사항	1. 신청인이 법인(대표자 또는 임원이 외국인인 법인은 제외한다)인 경우: 법인등기사항증명서 2. 신청인이 개인인 경우: 주민등록증 사본. 다만, 신청인이 직접 신청서를 제출하는 경우에는 주민등록증 등 신분증명서의 제시로 같음 3. 신청인이 외국인(법인인 경우에는 임원이 외국인인 경우를 말합니다)인 경우에는 「출입국관리법」 제88조에 따른 외국인등록사실증명 4. 외국인이나 외국의 법령에 따라 설립된 법인이 국내에 영업소를 설치하고 등기를 한 경우 이를 확인할 수 있는 영업소 등기사항증명서 5. 여권 정보(신청인이 「재외국민등록법」 제3조에 따른 재외국민인 경우에 한합니다) ※ 각 호의 정보에 대한 담당 공무원의 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류(제2호의 경우에는 「출입국관리법」 제33조에 따른 외국인등록증 사본으로, 제4호의 경우에는 여권사본으로 대신할 수 있습니다)를 첨부하여야 합니다.	
----------------	---	--

행정정보 공동이용 동의서

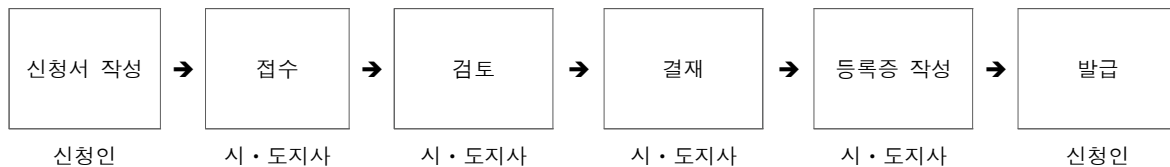
본인은 이 신청에 따른 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위 담당 공무원 확인사항 각 호의 정보에 대한 사항을 확인하는 것에 동의합니다.

신청인(대표자)

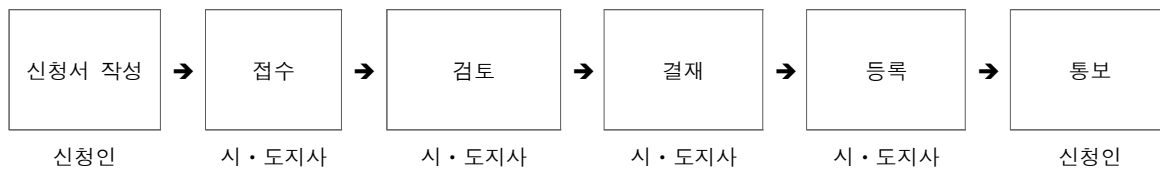
(서명 또는 인)

처리절차

< 등록 >



< 변경 등록 >



국제물류주선업 등록기준 신고서

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간	5일
------	------	------	----

※ 아래의 내용 중 임원이 3명 이상인 경우에는 임원의 명부를 별도로 제출합니다.

신고인	명칭(상호)		성명(대표자)
	법인등록번호/생년월일(외국인등록번호)		국적 또는 소속 국가명
	주소		전화번호
	임원	직위 성명 생년월일(외국인등록번호)	
		직위 성명 생년월일(외국인등록번호)	
		직위 성명 생년월일(외국인등록번호)	

신고사항	자본금 또는 자산평가액		
	1억원 이상의	가입	미가입 사유
	보증보험 가입 여부	미가입	

「물류정책기본법」 제43조제4항 및 같은 법 시행규칙 제7조의2제1항에 따라 국제물류주선업의 등록기준에 관한 사항을 신고합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

특별시장 · 광역시장 · 도지사
· 특별자치도지사 귀하

첨부서류	등록	1. 「물류정책기본법」 제43조제3항 및 같은 법 시행령 제30조의2에 따른 등록기준에 적합함을 증명하는 서류 1부 2. 자기 명의로 발행할 한글 또는 영문으로 작성된 선하증권 및 항공화물운송장의 양식 · 약관에 관한 서류 3. 신청인이 외국인(법인인 경우에는 임원이 외국인인 경우를 말합니다)인 경우에는 법 제44조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니함을 확인할 수 있는 다음 각 목의 구분에 따른 서류 가. 「외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약」을 체결한 국가의 경우: 해당 국가의 정부 그 밖에 권한 있는 기관이 발행한 서류이거나 공증인이 공증한 해당 외국인의 진술서로서 해당 국가의 아포스티유(Apostille) 확인서 발급 권한이 있는 기관이 그 확인서를 발급한 서류 나. 「외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약」을 체결하지 않은 국가의 경우: 해당 국가의 정부 그 밖에 권한 있는 기관이 발행한 서류이거나 공증인이 공증한 해당 외국인의 진술서로서 해당 국가에 주재하는 우리나라 영사가 확인한 서류 4. 외국인투자기업인 경우에는 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자를 증명할 수 있는 서류 ※ 각 호의 서류는 신청일 전 1개월 이내에 발행되거나 작성된 것이어야 합니다.	수수료 없음
	변경 등록	1. 변경 사실을 증명하는 서류 1부	
담당 공무원 확인사항		1. 신청인이 법인(대표자 또는 임원이 외국인인 법인은 제외한다)인 경우: 법인등기사항증명서 2. 신청인이 개인인 경우: 주민등록증 사본. 다만, 신청인이 직접 신청서를 제출하는 경우에는 주민등록증 등 신분증명서의 제시로 같음 3. 신청인이 외국인(법인인 경우에는 임원이 외국인인 경우를 말합니다)인 경우에는 「출입국관리법」 제88조에 따른 외국인등록사실증명 4. 외국인이나 외국의 법령에 따라 설립된 법인이 국내에 영업소를 설치하고 등기를 한 경우 이를 확인할 수 있는 영업소 등기사항증명서 5. 여권 정보(신청인이 「재외국민등록법」 제3조에 따른 재외국민인 경우에 한합니다) ※ 각 호의 정보에 대한 담당 공무원의 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류(제2호의 경우에는 「출입국관리법」 제33조에 따른 외국인등록증 사본으로, 제4호의 경우에는 여권사본으로 대신할 수 있습니다)를 첨부하여야 합니다.	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)

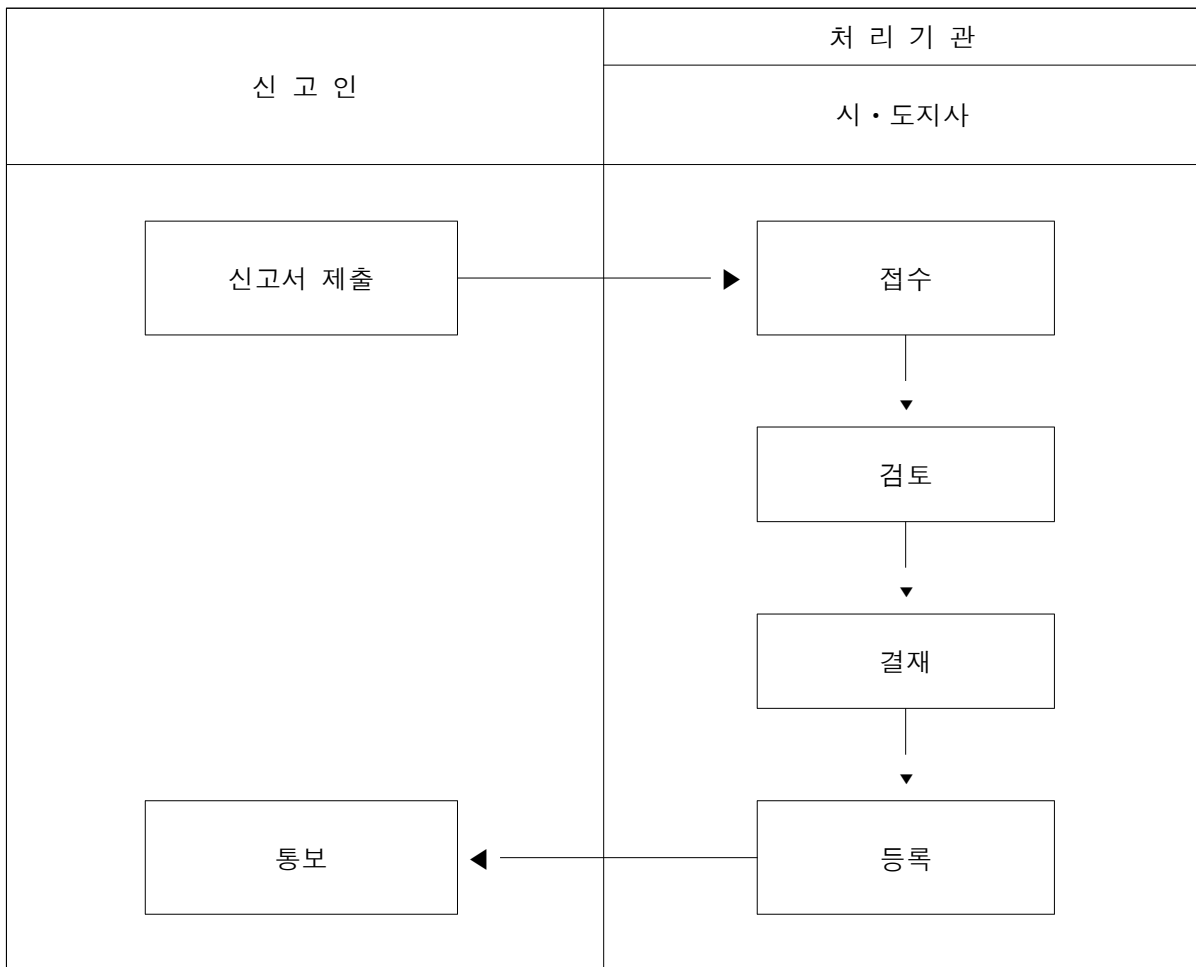
행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 신청에 따른 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위 담당 공무원 확인사항 각 호의 정보에 대한 사항을 확인하는 것에 동의합니다.

신고인(대표자)

(서명 또는 인)

처리절차



210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

제 호

단말장치 장착 · 개선명령서

소유자	성명(상호)
	주소(사업장)
자동차 등록번호	
위반내용	
개선사항	
이행사실 통보기한	
년 월 일까지	

「물류정책기본법」 제29조의3제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조의6에 따라 단말장치의 장착 또는 개선을 명합니다. 같은 법 제29조의2제1항 및 제2항에 따른 위험물질 운송차량의 소유자는 위반내용에 대한 개선사항을 완료하고, 단말장치 장착 · 개선명령 이행 사실을 시 · 도지사에게 알려주시기 바랍니다.

년 월 일

시·도지사

직인

제 호

운행중지명령서

소유자	성명(상호)
	주소(사업장)

자동차 등록번호

위반 내용

위 자동차에 대하여 「물류정책기본법」 제29조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제2조의7에 따라
운행중지를 명령합니다.

년 월 일

시·도지사

직인

유의사항

○ 위 운행중지 명령을 위반한 경우 「물류정책기본법」 제71조제7항에 따라 1천만원 이하의 벌금형에 해당하는 처벌을 받게 됩니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

신·구조문대비표

현행	개정안
제2조의6(단말장치의 장착 및 개선 명령) ① <u>국토교통부장관</u> 은 법 제29조의3제1항에 따라 단말장치의 장착 또는 개선을 명하는 경우 14일의 범위에서 그 기간을 정하여야 한다.	제2조의6(단말장치의 장착 및 개선 명령) ① <u>특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)</u> 는 ----- -----.
② <u>국토교통부장관</u> 은 제1항에 따라 단말장치의 장착 또는 개선을 명하는 경우 별지 제19호 서식의 단말장치 장착·개선명령서를 발급하여야 한다.	② <u>시·도지사</u> 는 ----- ----- ----- ----- -----.
③ 제2항에 따라 단말장치 장착·개선명령서를 받은 자는 장착 또는 개선 기간 안에 단말장치의 장착 또는 개선을 완료한 후 그 사실을 <u>국토교통부장관</u> 에게 알려야 한다.	③ ----- ----- ----- ----- ----- <u>시·도지사</u> ----- -----.
제2조의7(차량의 운행중지명령) <u>국토교통부장관</u> 은 법 제29조의3제2항에 따라 위험물질 운송차량의 운행중지를 명할 때에는 그 차량 소유자에게 별지 제20호 서식의 차량 운행중지명령서를 발급하여야 한다. 이 경우 국	제2조의7(차량의 운행중지명령) <u>시·도지사</u> 는 ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>시·</u>

토교통부장관은 해당 차량 소유
자에 대한 운행중지명령서 발급
사실을 관계 행정기관 및 지방
경찰청장 또는 관할 경찰서장에
게 통지하여야 한다.

제5조(국제물류주선업의 등록신
청) ① ~ ③ (생략)

④ 시·도지사는 제1항에 따라
국제물류주선업의 등록신청서
를 제출받은 경우에는 「전자정
부법」 제36조제1항에 따른 행
정정보의 공동이용을 통하여 다
음 각 호의 정보를 확인하여야
한다. 다만, 각 호의 정보(제1호
는 주민등록표 등본만 해당한
다)에 대해서는 신청인이 확인
에 동의하지 아니하는 경우에는
해당 서류(제2호의 경우에는
「출입국관리법」 제33조에 따
른 외국인등록증 사본으로, 제4
호의 경우에는 여권 사본으로
대신할 수 있다)를 첨부하도록
하여야 한다.

1. 법인 등기사항증명서(개인인
경우에는 주민등록표 등본을
말한다)

도지사는 -----

-----.

제5조(국제물류주선업의 등록신
청) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----

----- 정보 -----

-----.

1. 신청인이 법인(대표자 또는
임원이 외국인인 법인은 제외
한다)인 경우: 법인등기사항증
명서

<신 설>

2. ~ 4. (생 략)

2. 신청인이 개인인 경우: 주민
등록증 사본. 다만, 신청인이
직접 신청서를 제출하는 경우
에는 주민등록증 등 신분증명
서의 제시로 갈음한다.

3. ~ 5. (현행 제2호부터 제4호
까지와 같음)